

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6678/2541	ธนาคารสหมาลายัน จำกัด	โจทก์
	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอทีเอฟ	จำกั้ด
	(มหาชน)	ผู้คัดค้าน
	บริษัทยูไอเอ็ม จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/33 (1), มาตรา 715 (1)

หนี้จำนองโดยสภาพเป็นเพียงหนี้อุปกรณซึ่งจะต้องมีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กัน อันเป็นหนี้ประธานเสียก่อน การบังคับจำนองเอาแก่ทรัพย์สินจำนองจึงจะกระทำได้นั้น แม้โจทก์จะได้ทำสัญญาจำนองอันดับที่ 1 กับจำเลยไว้ก่อนก็ตาม แต่เมื่อการไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอมซึ่งเป็นหนี้ประธานในคดีนี้เพิ่งเกิดขึ้นภายหลังวันทำสัญญาจำนองดังกล่าว ดังนี้โจทก์จะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันทำสัญญาจำนองหาได้ไม่

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/33(1) เป็นเรื่องดอกเบี้ยค้างชำระแต่กรณีของโจทก์ เป็นหนี้ตามคำพิพากษตามยอม จึงไม่ใช่กรณีที่จะบังคับเอาดอกเบี้ยค้างชำระเกินกว่า 5 ปี ตามมาตราดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษตามยอมไปจนกว่าโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้จำนองอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิจะได้รับชำระครบถ้วน

ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/33(1) เป็นเรื่องดอกเบี้ยค้างชำระแต่กรณีของโจทก์ เป็นหนี้ตามคำพิพากษตามยอม จึงไม่ใช่กรณีที่จะบังคับเอาดอกเบี้ยค้างชำระเกิน

กว่า 5 ปี ตามมาตราดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมไปจนกว่าโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้จำนองอันดับที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิจะได้รับชำระครบถ้วน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์)

ศาลแพ่ง - นางนุจรินทร์ จันทรพรายศรี
ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>